



**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)**

Житная ул., д. 14, Москва, 119991
тел. (495) 955-59-99, факс (495) 955-57-79
E-mail: info@minjust.ru

25.11.2021 № 12-139956/21

На № _____ от _____

**Руководителям органов ЗАГС
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации**

**Начальникам территориальных
органов Минюста России**

Уважаемые коллеги!

В Министерство юстиции Российской Федерации поступают обращения граждан Российской Федерации относительно внесения изменений в записи актов гражданского состояния в части дополнения строки «Место рождения» сведениями о республике «РСФСР» и государстве «СССР».

Данный вопрос 22.10.2021 был рассмотрен на заседании Методического совета по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния при Министерстве юстиции Российской Федерации (далее – Методический совет).

В соответствии с пунктами 2 и 3 раздела II протокола Методического совета от 22.10.2021 № 1 сообщается следующее.

В 2020 году органами ЗАГС приняты 1 584 заявления граждан по вопросу внесения изменений в записи актов гражданского состояния в части дополнения сведениями о республике «РСФСР» и государстве «СССР», из них:

исполнено – 1 484;

отказано – 100.

Количество оспоренных отказов в суде – 3, все требования судом удовлетворены.

Необходимо отметить, что формы записей актов гражданского состояния в течение всей истории органов ЗАГС претерпевали изменения

и в разные периоды времени устанавливались различные требования к содержанию записей актов гражданского состояния.

В период с 1926 по 1958 годы форма записи акта о рождении не предполагала наличия сведений о месте рождения, в то время как в свидетельстве о рождении место рождения ребенка указывалось.

Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы регистрации актов гражданского состояния в указанный период, не содержали положений о порядке заполнения графы «Место рождения» в свидетельстве о рождении.

Вместе с тем форма свидетельства о рождении, утвержденная приказом НКВД СССР от 29.08.1937 № 360 и действовавшая на всей территории СССР до 1958 года, свидетельствует, что сведения о месте рождения должны были содержать, в том числе, сведения о республике, причем указываться должна была союзная республика, входящая в состав СССР. Внесение сведений о наименовании государства в графу «Место рождения» бланка свидетельства о рождении нормативными правовыми актами не предусматривалось, поскольку в указанный период свидетельства о рождении выдавались на бланках с символикой СССР.

В период с 1958 по 1969 годы формы бланков свидетельств о регистрации актов гражданского состояния разрабатывались и утверждались союзными республиками самостоятельно.

Во исполнение постановления Совета Министров СССР и Центрального Комитета КПСС от 25.10.1956 на территории РСФСР бланки свидетельств о регистрации актов гражданского состояния утверждались Минюстом РСФСР; на образцах бланков свидетельств о регистрации актов гражданского состояния изображался герб РСФСР.

В соответствии с пунктом 85 Инструкции о порядке регистрации актов гражданского состояния, утвержденной Минюстом РСФСР 20.01.1958, в графе «Место рождения» записи акта о рождении указывались город, селение, а также район и область (край, автономная республика), куда входил данный населенный пункт, по новому административно-территориальному делению. Формы записей актов гражданского состояния и свидетельств в указанный период на территории РСФСР не предусматривали внесение в графу «Место рождения» сведений о наименовании союзной республики – «РСФСР» и государства – «СССР».

В связи с Законом СССР «Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье» от 27.06.1968 бланки свидетельств о регистрации актов гражданского состояния изготавливались по единому для всего СССР образцу. Образцы бланков свидетельств разрабатывались и утверждались Министерством юстиции

СССР по согласованию с Министерством финансов СССР и Министерством внутренних дел СССР.

С 01.01.1970 были введены в действие новые формы свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, на лицевой и оборотной сторонах бланков изображался Герб СССР.

В соответствии с формами бланков записей актов гражданского состояния и свидетельств, утвержденными постановлением Совета Министров СССР от 02.06.1969 № 410, в графе «Место рождения» должны были указываться сведения о наименовании союзной республики, внесение сведений о государстве — «СССР» не предусматривалось.

Таким образом, внесение сведений о наименовании государства в записи актов и в свидетельства о рождении нормативными правовыми актами советского периода не предусматривалось. Свидательства о рождении содержали сведения о союзной республике, входящей в состав СССР, за исключением периода с 1958 по 1969 годы, когда формы бланков свидетельств о регистрации актов гражданского состояния разрабатывались и утверждались союзными республиками самостоятельно. На территории РСФСР в данный период времени указывалась автономная республика, входящая в состав РСФСР.

В соответствии с решением Методического совета в целях установления единой правоприменительной практики в органах ЗАГС Российской Федерации при предоставлении государственной услуги по внесению изменений в записи актов гражданского состояния при наличии желания лица, родившегося до 1992 года, органам ЗАГС следует дополнять запись акта о его рождении сведениями о республике — «РСФСР» и государстве — «СССР» в порядке, установленном Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

Директор Департамента
по вопросам правовой помощи
и взаимодействия с судебной системой

С уважением,



Р.Е. Рябый